

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2304/2532

นาย จด ยืน ยงค์ กับพวก
นาย โพธิ์ หรือโพ ยืนยงค์ หรือยืนยง ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1379

ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายได้พุดยกลงที่ดินมือเปล่าให้แก่บุตรแต่ละคน โดยบุตรคนไหนปลูกบ้านอยู่ในที่ดินส่วนใดก็ยกที่ดินส่วนนั้นให้ โจทก์ซึ่งเป็นบุตรเจ้ามรดกได้ปลูกบ้านในที่ดินพิพาทและได้ครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของตลอดมา แม้ต่อมาภายหลังจำเลยจะไปขอรับมรดกที่ดินพิพาท ซึ่งมี ส.ค.1 แล้วขอให้ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่จำเลย แต่เมื่อโจทก์ยังคงครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา จึงหาทำให้จำเลยได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทซึ่งได้รับการยกให้จากบิดา โจทก์ได้ปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินพิพาทเกินกว่า10 ปี แล้ว ต่อมาจำเลยได้ขอยกน.ส.3 ในที่ดินพิพาทในนามของจำเลย ขอให้บังคับจำเลยรังวัดจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตาม น.ส.3ส่วนที่เป็นของโจทก์แก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย โจทก์ทั้งสองได้มาขออาศัยที่ดินพิพาทของจำเลยปลูกบ้านอยู่อาศัยจำเลยได้ขอยกน.ส.3 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ฟ้องโจทก์ทั้งสองขาดอายุความเอาคืน ซึ่งการครอบครองที่ดินพิพาทขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์

อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยรังวัดจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้
โจทก์ทั้งสอง จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองได้ปลูกบ้านในที่ดินพิพาท
ขณะที่นางผิงนายรอดยังมีชีวิตอยู่ หาใช่โจทก์ทั้งสองเพิ่งมาขออนุญาตจำเลยปลูก
บ้านในที่ดินพิพาทเมื่อปี พ.ศ. 2514 ดังที่จำเลยนำสืบไม่ ทั้งข้อเท็จจริงยังรับฟังได้
ต่อไปว่า พิณัยกรรมตามเอกสารหมายเลข จ.6 หรือ จ.12 เป็นพิณัยกรรมของนายรอดอีก
ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่บรรดาทายาทของนายรอดจะต้องมาตกลง
แบ่งทรัพย์สินมรดกดังที่จำเลยอ้างกันอีก และโดยเหตุที่พิณัยกรรมของนายรอดดังกล่าว
ไม่ได้ระบุถึงที่ดินอันเป็นที่บ้านตาม ส.ค.1 เอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทนี้
ด้วย กรณีจึงมีเหตุผลน่าเชื่อว่า นายรอดได้ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่บุตรของตนที่ปลูก
บ้านอยู่ในที่ดินแปลงนั้นไปแล้วโดยบุตรคนไหนปลูกบ้านอยู่ในที่ดินส่วนใดก็ยกที่ดิน
ส่วนนั้นให้ดังที่โจทก์ทั้งสองนำสืบ ดังนั้นพิณัยกรรมของนายรอดจึงมิได้กล่าวถึงที่ดิน
ตาม ส.ค.1 เอกสารหมายเลข จ.1 อีก เมื่อโจทก์ทั้งสองได้ครอบครองที่ดินพิพาทอย่าง
เป็นเจ้าของตลอดมา แม้ต่อมาภายหลังจำเลยจะไปขอรับมรดกที่ดินตาม ส.ค.1
เอกสารหมายเลข จ.1 แล้วขอให้ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่
จำเลยตามเอกสารหมายเลข ล.1 ซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทด้วย แต่เมื่อโจทก์ทั้งสองยังคง
ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาเช่นนี้ หากทำให้จำเลยได้สิทธิครอบครองในที่ดิน
พิพาทของโจทก์ทั้งสองไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยไปขอทำการรังวัดจดทะเบียน
แบ่งแยกที่ดินตามแผนที่วิวาทฉบับรังวัดวันที่ 14 สิงหาคม 2526 ให้โจทก์ที่
1 ได้ภายในเส้นสีเขียว โจทก์ที่ 2 ได้ภายในเส้นสีแดงนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกา
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหิร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------